m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000169.16-06-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

ID SIN 7- ID AREA 3000 – Modifica del decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, r. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna".

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 34, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha modificato l'articolo 5-bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle

✓ Resp. Div.: Santilli N.
Ufficio: ECB-05
Data: 15/06/2026

Firmato digitalmente in data 16/06/2026 alle ore 07:48

Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 1° novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in "materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4, comma 1, dispone che "il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000, con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 449 del 20 dicembre 2024, con il quale è stato ridefinito il perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto", ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (DG ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto della DG ECB di questo Ministero, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

Visto il decreto della DG ECB di questo Ministero, R. decreti n. 26 del 5 febbraio 2026, avente ad oggetto la modifica del decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica r. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

Vista la nota di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del 6 marzo 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 50228, con la quale, relativamente alle garanzie fideiussorie di cui all'art. 4 del decreto della DG ECB di questo Ministero, R. decreti n. 26 del 5 febbraio 2026, sono stati richiesti chiarimenti:

"a) sul se la data di emissione della polizza debba avvenire alla data di inizio delle attività di bonifica, previste immediatamente dopo a) il conseguimento dell'autorizzazione alla "trasformazione boschiva" da parte della Regione Puglia ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 1/2026 e

b) la redazione della progettazione esecutiva, la cui data di inizio, come da nostra comunicazione del 12 gennaio u.s., è prevista per il 15 aprile p.v. (ossia in concomitanza con la scadenza del termine di 4 mesi dalla notifica del decreto ministeriale avvenuta il 18.12.2025);

b) quali siano, in ogni caso, le caratteristiche che la polizza debba avere allorché saranno avviate le attività di bonifica.";

Vista la nota della DG ECB di questo Ministero del 18 maggio 2026, con protocollo n. 105958, con la quale, relativamente alle garanzie fideiussorie di cui all'art. 4 del decreto della DG ECB di questo Ministero, R. decreti n. 26 del 5 febbraio 2026, sono stati forniti, a ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, i chiarimenti richiesti con nota del 6 marzo 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 50228;

Considerato che, con la citata nota del 18 maggio 2026, con protocollo n. 105958, è stato chiarito che *"[…]considerato che la funzione delle garanzie finanziarie è quella di assicurare la "corretta esecuzione ed il completamento degli interventi", in risposta al quesito sub a), si può ritenere che la data di emissione della polizza debba essere immediatamente successiva a quella del provvedimento di approvazione del progetto che fissa l'entità delle garanzie finanziarie."* e che "*In relazione al quesito sub b), si precisa che la polizza (bancaria o assicurativa, a scelta del proponente) deve essere prestata in favore della Regione (beneficiario), per l'importo pari alla metà del costo stimato dell'intervento, come risulta indicato nel decreto di approvazione, e deve indicare che la garanzia è prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui allo specifico Progetto approvato con il relativo provvedimento (obbligazione garantita).";*

Vista l'istanza di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del 31 marzo 2026, acquisita l'8 aprile 2026 al protocollo di questo Ministero al n. 75926, con la quale, relativamente al termine di inizio dei lavori di cui all'art. 2 del decreto della DG ECB di questo Ministero R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, è stato chiesto di *"concedere un prolungamento del termine originariamente stabilito, prevedendo in particolare quale nuova data di inizio delle attività di progettazione esecutiva e delle indagini propedeutiche alla progettazione il 15 giugno p.v."*;

Considerato che, con la citata istanza è stato rappresentato, tra l'altro, che *"in considerazione del fatto che la partecipazione di un unico operatore economico non consente di assicurare un adeguato confronto concorrenziale né il pieno perseguimento dei principi di economicità e buon andamento – ILVA S.p.A. in A.S. ritiene opportuno procedere all'indizione di distinte procedure di gara, finalizzate a favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici; a tal fine, in ragione dell'eterogeneità delle prestazioni da affidare, si prevede di procedere alla separazione delle attività di MISP in più affidamenti autonomi, ciascuno omogeneo per tipologia di lavori, così da ampliare la platea dei potenziali concorrenti e rafforzare le dinamiche concorrenziali"* e che *"in considerazione dell'eterogeneità delle attività MISP, in esse sono ricomprese tanto la progettazione esecutiva quanto quella per la trasformazione boschiva propedeutica alla presentazione dell'istanza, oltre alle attività di installazione di nuovi piezometri (ivi inclusa la dismissione di quelli esistenti) e gli interventi di bonifica";*

Considerato che con la medesima istanza è stato ulteriormente rappresentato, tra l'altro, che *"all'esito di ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali, è emersa l'opportunità di procedere allo stralcio delle attività relative al rifacimento della rete piezometrica della discarica, di cui al punto 2 della sopracitata nota, nonché delle connesse operazioni di dismissione dei piezometri esistenti; attività (entrambe) che allo stato, come detto, non sono omogenee rispetto all'espletamento delle*

indagini integrative prescritte dagli enti competenti e propedeutiche alla progettazione esecutiva, presentando caratteristiche tecniche per le quali è richiesto il possesso di specifici requisiti professionali, con dunque trattazione autonoma nell'ambito di uno specifico appalto" e che *"pertanto, si reputa indispensabile una rimodulazione delle tempistiche previste dal Decreto Direttoriale n. 423 del 16.12.2025 al 15.06.2026 per l'avvio e il completamento delle espletande procedure di gara, attesa altresì la necessità di assicurare entro la data di avvio dei lavori di bonifica la costituzione delle garanzie fideiussorie da parte di ILVA S.p.A. in A.S. essendo quest'ultima in attesa di ricevere da codesto Ministero i chiarimenti richiesti con nota del 5.3.2026 sulle specifiche caratteristiche delle polizze.";*

Ritenuto, dunque, al fine di permettere il completamento delle procedure di gara funzionali all'espletamento delle attività previste per la realizzazione del progetto denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna", di dover accogliere l'istanza di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del 31 marzo 2026, acquisita l'8 aprile 2026 al protocollo di questo Ministero al n. 75926;

Ritenuto, in considerazione della menzionata istanza, di dover modificare il decreto DG ECB di questo Ministero, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

DECRETA

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, è sostituito dal seguente:
   - *"1. I lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza operativa, previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, devono iniziare entro la data del 15 giugno 2026 e devono rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma allegato al Progetto."*
2. Restano confermate, in quanto compatibili con il presente decreto, tutte le disposizioni di cui al decreto della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero, R. decreti n. 423 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione, con prescrizioni, del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna".

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 252, commi 4 e 6, D.Lgs. n. 152 del 2006, il presente provvedimento ha carattere definitivo e ha efficacia esterna.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario

al Consiglio di Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica/comunicazione del presente atto, ai sensi degli artt. 29 e 48 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il DIRETTORE GENERALE

Luca Proietti